

식품산업 정보분석 전문기관에 대한 행정처분의 기준(제11조의3제5항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분 기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최초로 행정처분을 한 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위를 적발한 날을 기준으로 한다.

나. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분 기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다.

2. 개별기준

위 반 행 위	근거 법조문	위반횟수별 처분기준	
		1차 위반	2차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제9조의2 제4항제1호	지정취소	
나. 정당한 사유 없이 법 제9조의2제2항 각 호에 따른 업무를 시작하지 않거나 지연한 경우	법 제9조의2 제4항제2호	시정명령	지정취소
다. 법 제9조의2제5항에 따른 지정의 기준에 적합하지 않게 된 경우	법 제9조의2 제4항제3호	시정명령	지정취소